

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2393/2532

ธนาคารมหานคร จำกัด

โจทก์

นายทนุ ทำมารุ่งเรือง กับพวก

จำเลย

ธนาคารมหานคร จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันได้โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 47)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 979,606.09 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 15.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2526จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2527 จากนั้น คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2527 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2528 จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2528 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2528 จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2528จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 17ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวเพียงจำนวน 500,000 บาท หากจำเลยที่ 2 ไม่ชำระหรือ ชำระไม่ครบ ให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้จนกว่าจะครบหนี้ส่วนที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ให้โจทก์คิด ดอกเบี้ยในยอดเงินที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระอยู่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2526 จำนวน 992,381 บาท ทบต้นได้โดยแยกหนี้ 800,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.5 ต่อปีส่วนที่เกิน 800,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2526 จนถึงวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา ดอกเบี้ยให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติ จากนั้นให้ถืออัตราดอกเบี้ยชั้นสูงที่ขึ้นลงตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นเพียง อัตราเดียว จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2529 ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงิน 500,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 41)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจ

ถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 47,50)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลสามในสี่

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา
คืนค่าขึ้นศาลสามในสี่

(พนม พ่วงวิญญู-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>